

Exp.Nº: 235484

Fecha: 28/07/2026

INFORME JURÍDICO, JUAN MANUEL NAVARRO ORMEÑO.

Región Del Maule, 28 del 07 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico No es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- El solicitante es don JUAN MANUEL NAVARRO ORMEÑO, C.I. Nº 16.827.753-9.
- 3.- La solicitud de regularización se refiere a un inmueble particular Urbano ubicado en SECTOR LAS LOMAS Nº27, Comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes, Región del Maule, con una superficie aproximada de 200 mt2, amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 322-117, con un Avalúo Fiscal Total de \$ 24.852.410- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$73.311.-
- 4.- La Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº 2695/79, no es procedente, ya que conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión material de la propiedad no cumple con los requisitos exigidos por la Ley, por cuanto:

a.-CONTRATO DE COMPRAVENTA DE CUOTA DE DOMINIO

Indica el solicitante haber adquirido la posesión material del inmueble a regularizar en virtud de Título Aparente de contrato de Compraventa de Cuotas de Dominio, celebrado con fecha 26 de julio del año 2024, ante Notario Público don Marcelo Morales Molina, con repertorio Nº1632/2024. de la comuna de Parral. En virtud de dicho instrumento, doña Eliada Filomena Ormeño Navarrete, vende, cede y transfiere a don Juan Manuel Navarro Muñoz, el total de las acciones, derechos, partes o cuotas de dominio, que a la parte vendedora corresponda o pueda corresponderle del lote o retazo ubicado en el Ex- Distrito Pelluhue de la ex Subdelegación de Curanipe, del ex departamento de Chanco, compuesto por 4 cuadras más o menos de superficie, equivalentes a 200mts.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, del análisis de los antecedentes y documentos aportados, se concluye que el solicitante no logra acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 Nº 1 del D.L. Nº 2.695/79, particularmente aquel relativo a la posesión material del inmueble ejercida en forma continua, exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, por un plazo no inferior a cinco años. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del citado cuerpo normativo, el solicitante pretende acreditar la posesión material del inmueble mediante la agregación de posesiones respecto de su antecesor don Luis Ireño Navarro Muñoz, invocando para tales efectos el título aparente que detenta sobre el inmueble. Sin embargo, la referida disposición legal establece que la agregación de posesiones solo resulta procedente siempre que el inmueble cuya regularización se solicita no forme parte de uno inscrito de mayor extensión, y que exista, a lo menos, un título aparente que permita presumir la continuidad de las posesiones. En el presente caso, aun cuando pudiera estimarse configurada la existencia de un título aparente, no se cumple el primer requisito exigido por la norma, por cuanto el inmueble cuya regularización se pretende corresponde a un retazo de terreno que forma parte de un predio de mayor cabida, circunstancia que impide jurídicamente la agregación de posesiones en los términos establecidos por el citado artículo 3 del D.L. Nº 2.695/79. En consecuencia, el solicitante solo podría acreditar la posesión material del inmueble, respecto de la superficie que pretende regularizar, a saber, 200 mt2, todo respecto del título aparente que acompaña, lo que resulta insuficiente para configurar el plazo mínimo de cinco años exigido por la normativa vigente.

b.-Finalmente, cabe hacer presente que no se ha logrado acreditar la posesión material del inmueble en los términos exigidos por el artículo 4 del D. L. Nº 2.695/79, en relación con el artículo 925 del Código Civil, esto es, mediante hechos positivos a los que solo da lugar el dominio. Por el contrario, los antecedentes

acompañados consisten fundamentalmente en meras declaraciones del propio solicitante y documentos que carecen de la entidad suficiente para constituir prueba de actos posesorios materiales, no cumpliendo, por tanto, con el estándar probatorio requerido por la normativa vigente.

Observaciones:

-Este Servicio de oficio obtiene el documento Consulta de Antecedentes del Bien Raíz, cuyo rol de Avalúo Fiscal es 322-117, de Parral. Dando cuenta que existe inscripción conservatoria con fecha 09 de noviembre de 2018, a fojas 1093, N° 1297, año 2018.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, no procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley.

Kevin Tobar Unda Postulante CAJ
Metropolitana Mario Brevis Abogado Tutor
Unidad de Regularización.